MODEL A

1. **La Ley 40/2015, reguladora del régimen jurídico del sector público, tiene por objeto regular:**
   a) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
   b) Los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora
   c) La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades
   d) Todas son correctas.

2. **A los efectos del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, se considera Marina Mercante:**
   a) La ordenación y el control de la flota civil internacional.
   b) La inspección técnica y operativa de buques, tripulaciones y mercancías.
   c) La actividad de transporte marítimo, incluyendo la que se lleva a cabo exclusivamente entre puertos o puntos de una misma Comunidad Autónoma, que tenga competencias en esta materia, sin conexión con puertos o puntos de otros ámbitos territoriales
   d) Todas las anteriores son correctas.

3. **La Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales, tiene por objeto:**
   a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos.
   b) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.
   c) La a) y b) son correctas
   d) Ninguna es correcta.

4. **Tendrán la consideración de órganos administrativos, a los efectos de la Ley 40/2015:**
   a) Las unidades administrativas a las que se les atribuya funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros
   b) Las unidades administrativas cuya actuación no tenga carácter preceptivo.
   c) La a) y b) son correctas.
   d) Ninguna de las anteriores es correcta.

5. **De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, los órganos de las Autoridades Portuarias son los siguientes:**
   a) De gobierno, de gestión y de presidencia.
   b) De gobierno, formado por el Consejo de Administración, de gestión, formado por el Consejo de Navegación y Puerto, y de asistencia, formado este último por el Director de la Autoridad Portuaria.
   c) De gobierno, formado por el Consejo de Administración y Director, de gestión formado por el Presidente, y de asistencia, formado este último por el Consejo de Navegación y Puerto.
   d) Ninguna de las respuestas es correcta.

6. **Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante:**
   a) Instrucciones
   b) Minutas de servicio.
   c) Notas internas
   d) Verbalmente

7. **Respecto a la exactitud de los datos a efectos de la Ley Orgánica 3/2018, señale la opción correcta:**
   a) Los datos serán ciertos
   b) Los datos serán actualizados
   c) Los datos serán precisos
   d) Los datos serán verdaderos

8. **Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, cómo procederá el instructor:**
   a) Se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento.
   b) Solamente si lo solicita la parte que esté personada en el procedimiento.
   c) No corresponde al instructor esta advertencia.
   d) Solamente si la resolución del procedimiento le causare perjuicio.

9. **La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia:**
   a) No suponen alteración de la titularidad de la competencia.
   b) No supone alteración de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
   c) Supone alteración de la titularidad de la competencia.
   d) Ninguna es correcta.
10. **El Estado se organiza territorialmente en:**
   a) ciudades, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan
   b) cabildos, comarcas y las provincias que se constituyan
   c) municipios, comarcas y las provincias que se constituyan
   d) municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan

11. **La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate:**
    a) siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, (art. 5.6 L.39/2015)
    b) El plazo para subsanar podrá ser superior de los 10 días, pero nunca más de 15 días, cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
    c) Ninguna es correcta.
    d) La respuesta a) y b), son correctas.

12. **Según la Constitución en su art. 18 no garantiza el derecho a:**
    a) el honor
    b) la intimidad personal y familiar
    c) la propiedad
    d) la propia imagen
13. **Indique cuál de las siguientes respuestas corresponde a una de las funciones encomendadas al Director, de conformidad con lo establecido en el artículo 33.2 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante:**
    a) Representar de modo permanente a la Autoridad Portuaria y a su Consejo de Administración en cualesquiera actos y contratos y frente a toda persona física o jurídica, ya sea pública o privada, en juicio y fuera de él, sin perjuicio de las facultades de apoderamiento propias del Consejo de Administración.
    b) Convocar, fijar el orden del día, presidir y levantar las reuniones del Consejo de Administración, dirigiendo sus deliberaciones. La convocatoria podrá tener lugar de oficio o a propuesta de la quinta parte de los miembros del Consejo de Administración.
    c) Presentar al Consejo de Administración el Plan de Empresa, con los objetivos de gestión y criterios de actuación de la entidad, así como los proyectos de presupuestos, de programa de actuación, inversiones y financiación y de cuentas anuales.
    d) La incoación y tramitación de los expedientes administrativos, cuando no esté atribuido expresamente a otro órgano, así como la emisión preceptiva de informe acerca de las autorizaciones y concesiones, elaborando los estudios e informes técnicos sobre los proyectos y propuestas de actividades que sirvan de base a las mismas.

14. **Se considera flota civil española:**
    a) La flota mercante y pesquera nacional
    b) La flota pesquera internacional
    c) a) y d) son correctas
    d) Los buques de recreo y deportivos nacionales

15. **Señala lo correcto según el III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias:**
    a) El certificado acreditativo del tiempo de servicios prestados, así como de cualquier otra circunstancia relativa a la situación laboral deberá ser visada por el Director de la Autoridad Portuaria o persona en quien delegue.
    b) El certificado acreditativo del tiempo de servicios prestados, así como de cualquier otra circunstancia relativa a la situación laboral deberá ser visada por el Presidente de la Autoridad Portuaria o persona en quien delegue.
    c) El certificado acreditativo del tiempo de servicios prestados, así como de cualquier otra circunstancia relativa a la situación laboral deberá ser visada por el Jefe de Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria o persona en quien delegue.
    d) El certificado acreditativo del tiempo de servicios prestados, así como de cualquier otra circunstancia relativa a la situación laboral deberá ser visada por el Secretario General de la Autoridad Portuaria o persona en quien delegue.

16. **Se podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres:**
    a) mediante convenio colectivo
    b) mediante la negociación colectiva
    c) mediante pactos sociales
    d) mediante revisión laboral

17. **Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona:**
    a) Deberá acreditarse la representación.
    b) Se presumirá aquella representación
    c) Se deberá actuar por medio de Abogado.
    d) Se deberá actuar por medio de Procurador.

18. **En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:**
    a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
    b) La adopción de normas internas.
    c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.
    d) Todas son correctas.

19. **Según la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación señala la opción que sea correcta:**
    a) Constituye acoso, con el objetivo o la consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona o grupo en que se integra y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
    b) Se produce discriminación directa cuando se considere la confirmación de ajustes razonables a las personas con discapacidad.
    c) a) y b) son ciertas
    d) ninguna respuesta es correcta

20. **La construcción de un nuevo puerto de titularidad estatal, la ampliación o realización de nuevas obras de infraestructuras de uno existente que supongan una modificación significativa de sus límites físicos exteriores en el lado marítimo, requerirá la previa aprobación de:**
    a) Plan estratégico de la Autoridad Portuaria.
    b) Plan Director de infraestructuras del puerto
    c) Plan de empresa de la Autoridad portuaria
    d) Plan de emergencia y seguridad del puerto

21. **Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición:**
    a) Cualquiera que sea el estado del procedimiento.
    b) Antes del período de alegaciones.
    c) Si se han personados ambos en el procedimiento como interesados antes de la transmisión del derecho que le habilite como tal en el procedimiento.
    d) Ninguna de las anteriores es correcta.

22. **¿Qué franja horaria se considera trabajo nocturno según lo establecido en el III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y AA.PP?:**
    a) El efectuado entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana.
    b) El efectuado entre las diez de la noche y las nueve de la mañana.
    c) El efectuado entre las once de la noche y las ocho de la mañana.
    d) El efectuado entre las diez de la noche y las seis de la mañana.

23. **El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres dice:**
    a) las personas son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes
    b) las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes
    c) las personas son iguales ante la ley, e iguales en derechos y deberes
    d) las mujeres y los hombres son iguales ante la ley, e iguales en derechos y deberes

24. Se entiende por consentimiento del afectado, a los efectos de la Ley Orgánica 3/2018. Señale la opción más correcta.

a) La manifestación de voluntad implícita en un documento público.
b) Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca
c) Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.
d) La a) y c) son correctas.

25. De acuerdo con el texto refundido de la ley de puertos del estado y de la marina mercante, en relación al régimen contable:

a) El ejercicio social se computará por períodos anuales.
b) Las cuentas anuales deberán formularse , según el caso, por el presidente de la Autoridad Portuaria o de puertos del estado.
c) Las cuentas anuales serán aprobadas, según el caso por los respectivos Consejos de Administración de las Autoridades Portuarias o por el Consejo Rector de Puertos del Estado.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

26. A los efectos previstos en la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

a) Las personas físicas o jurídicas en todo caso.
b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
c) Siempre, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

27. Las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado habrán de ajustar su política de recursos humanos:

a) a los principios, criterios y disposiciones de la política económica y presupuestaria del gobierno en materia de personal al servicio del sector público estatal.
b) A los criterios de actuación y objetivos generales establecidos en el Marco Estratégico.
c) a los principios, criterios y disposiciones de la política económica y presupuestaria de cada comunidad autónoma.
d) La a) y b) son correctas

28. El III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y AA.PP. establece que el Presidente de la Comisión Estatal de Competencias será:

a) Un miembro de la Central Sindical.
b) El Director de RR.HH. de Puertos del Estado.
c) El designado por el Secretario.
d) El Presidente de Puertos del Estado.

29. **Los principios rectores de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual considera:**
    a) La atención a la discriminación interseccional y múltiple.
    b) El respeto, protección y garantía de los derechos humanos y fundamentales.
    c) a y b) son ciertas.
    d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

30. **De acuerdo con el texto refundido de la ley de puertos del estado y de la marina mercante, en relación al régimen tributario:**
    a) Las autoridades portuárias y Pouertos del Estado quedan sometidas al mismo régimen tributario que corresponde al estado.
    b) El régimen tributario del dominio público portuario será el mismo que el establecido para el dominio público marítimo-terrestre
    c) Los ingresos por la prestación de servicios comerciales tendrán la consideración de ingresos procedentes de explotaciones económicas.
    d) Todas las respuestas anteriores son correctas